Estratégia Concursos

Aula 02

DataPrev - Passo Estratégico de Legislação Acerca da Segurança da Informação e Proteção de Dados - 2024 (Pós-Edital)

Autor:
Tulio Lages

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Sumário

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 1

Questões Estratégicas 17

Questionário de revisão e aperfeiçoamento 56

Perguntas 56

Perguntas com respostas 64

Lista de Questões Estratégicas 78

Gabarito 91

Referências Bibliográficas 92

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem-preparado no assunto, recomendamos que você leia a LGPD na íntegra, enfatizando os pontos a seguir:

Objeto, Objetivo e Observância da LGPD

- A LGPD dispõe sobre o **tratamento de dados pessoais**, inclusive nos meios digitais, por **pessoa natural** ou por **pessoa jurídica de direito público ou privado** (art. 1°, *caput*).

- Objetivo da LGPD: proteger os direitos fundamentais de **liberdade** e de **privacidade** e o **livre desenvolvimento da personalidade** da pessoa natural (art. 1°, *caput*).

- As normas **gerais** da LGPD são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 1°, parágrafo único).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Fundamentos da Proteção de Dados Pessoais

- São eles (art. 2º):

a) o respeito à privacidade;
b) a autodeterminação informativa;
c) a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
d) a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
e) o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
f) a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
g) os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Aplicabilidade da LGPB

- A LGPD é aplicável a **qualquer operação de tratamento** realizada por **pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado,** independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que (art. 3º, *caput*):

a) a operação de tratamento seja realizada no território nacional (art. 3º, I);
b) a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional (art. 3º, II);
c) os dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional (art. 3º, III).

- A LGPD **não se aplica** ao tratamento de dados pessoais (art. 4º):

a) realizado por **pessoa natural** para fins **exclusivamente particulares e não econômicos**;
b) realizado para fins exclusivamente:
   i. **jornalístico e artísticos**; ou
   ii. **acadêmicos**.
c) realizado para fins exclusivos de:
   i. **segurança pública**;
   ii. **defesa nacional**;
   iii. **segurança do Estado**; ou
   iv. atividades de **investigação e repressão de infrações penais**: nesses casos, o tratamento será regido por **legislação específica**.

> Nesses casos, o tratamento de dados pessoais será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos na LGPD (art. 4º, § 1º).

É vedado o tratamento dos dados aqui abordados por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional (art. 4º, § 2º), sendo que, em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados aqui abordados poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público (art. 4º, § 4º).

A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções ora previstas e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais (art. 4º, § 3º).

d) provenientes de **fora do território nacional** e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país.

Definições da LGPD

- São elas (art. 5º):

a) **Dado pessoal**: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
b) **Dado pessoal sensível**: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
c) **Dado anonimizado**: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
d) **Banco de dados**: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;
e) **Titular**: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
f) **Controlador**: pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
g) **Operador**: pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
h) **Encarregado**: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
i) **Agentes de tratamento**: o controlador e o operador;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

j) **Tratamento**: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

k) **Anonimização**: utilização de meios técnicos por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

l) **Consentimento**: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;

m) **Bloqueio**: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

n) **Eliminação**: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

o) **Transferência internacional de dados**: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

p) **Uso compartilhado de dados**: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;

q) **Relatório de impacto à proteção de dados pessoais**: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

r) **Órgão de pesquisa**: órgão ou entidade da administração pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico;

s) **Autoridade nacional**: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional.

- Observações importantes sobre o Controlador, o Operador e o Encarregado:

Controlador e Operador	Encarregado
São considerados agentes de tratamento	Não é considerado agente de tratamento

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Pode ser pessoa natural ou jurídica	Só pode ser pessoa natural

Princípios do Tratamento de Dados Pessoais

- Além de observar a **boa-fé**, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar os seguintes **princípios** (art. 6º):

a) **Finalidade**: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
b) **Adequação**: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;
c) **Necessidade**: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
d) **Livre acesso**: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;
e) **Qualidade dos dados**: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
f) **Transparência**: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
g) **Segurança**: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
h) **Prevenção**: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;
i) **Não discriminação**: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;
j) **Responsabilização e prestação de contas**: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais

- Hipóteses **taxativas** em que é permitido o tratamento de dados pessoais (art. 7°, incisos I a X):

a) mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
b) para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
c) pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas;
d) para a realização de estudos por órgão de pesquisa garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
e) quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular;
f) para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
g) para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
h) para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
i) quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais;
j) para a proteção do crédito.

Consentimento

- O consentimento do titular deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de sua vontade (art. 8°, *caput*).

- É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento (art. 8°, § 3°).

- É **dispensada** a exigência de consentimento para os **dados tornados manifestamente públicos pelo titular** (art. 7°, § 4°).

- O consentimento pode ser **revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular**, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 da LGPD (art. 8°, § 5°).

- **Na hipótese em que o consentimento é requerido**:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) Esse será **considerado nulo caso** as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca (art. 9°, § 1°);
b) Se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, **podendo o titular revogar o consentimento**, caso discorde das alterações (art. 9°, § 2°).

- Quando o tratamento de dados pessoais for **condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito**, o titular deve ser informado com destaque sobre esse fato (art. 9°, § 3°).

Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

- Somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses (art. 11, incisos I e II):

a) quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas;
b) sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:
   i. cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
   ii. tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;
   iii. realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;
   iv. exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral;
   v. proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
   vi. tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
   vii. garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

- A **comunicação** ou o **uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores** com **objetivo de obter vantagem econômica** poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências (art. 11, § 3°).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- É **vedada** a **comunicação ou o uso compartilhado** entre controladores de dados pessoais sensíveis **referentes à saúde** com **objetivo de obter vantagem econômica**, **exceto** nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir (art. 11, § 4º):

a) a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular (art. 11, § 4º, I); ou
b) as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços (art. 11, § 4º, II).

- É **vedado** às **operadoras de planos privados de assistência à saúde** o tratamento de dados de saúde para a prática de **seleção de riscos na contratação** de qualquer modalidade, assim como na **contratação e exclusão de beneficiários** (art. 11, § 5º).

- Os **dados anonimizados** não são considerados dados pessoais para os fins da LGPD, **salvo** quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido (art. 12, *caput*).

- **Podem ser considerados como dados pessoais** os utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada (art. 12, § 2º).

- Na realização de **estudos em saúde pública** (art. 13):

a) os **órgãos de pesquisa podem ter acesso a bases de dados pessoais**, que são tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados;

> Pseudonimização = tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, salvo pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.

b) a **divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa** em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais;
c) o **órgão de pesquisa** é o responsável pela segurança da informação, **não permitida** a transferência dos dados a terceiro.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes

- O **tratamento de dados pessoais de crianças** (não entram os adolescente aqui) deve ser realizado com o **consentimento específico** e em **destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal** (art. 14, § 2º).

- **Podem ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento** acima quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento (art. 14, § 3º).

- Os controladores **não devem condicionar** a participação de crianças em jogos, aplicações de internet ou outras atividades **ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias** à atividade (art. 14, § 4º).

Término do Tratamento de Dados

- Ocorrerá nas seguintes hipóteses (art. 15):

a) verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;
b) fim do período de tratamento;
c) comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público;
d) determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD.

- Os dados pessoais devem ser **eliminados após o término de seu tratamento**, autorizada a conservação para as seguintes finalidades (art. 16):

a) cumprimento de **obrigação legal ou regulatória** pelo controlador;
b) **estudo por órgão de pesquisa**, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
c) **transferência a terceiro**, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados;
d) **uso exclusivo do controlador**, **vedado** seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.

Direitos do Titular

- **Toda pessoa natural** tem **assegurada** a titularidade de seus dados pessoais e **garantidos** os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade (art. 17, *caput*).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- O **titular dos dados pessoais** tem **direito a obter do controlador**, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição (art. 18):

a) confirmação da existência de tratamento;
b) acesso aos dados;
c) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
d) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;
e) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
f) eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses em que é autorizada a conservação;
g) informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;
h) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
i) revogação do consentimento.

- Os **dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular** não podem ser utilizados em seu prejuízo (art. 21, *caput*).

Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público

- O **tratamento de dados pessoais** pelas **pessoas jurídicas de direito público** deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que (art. 23, *caput*):

a) sejam **informadas as hipóteses em que**, no exercício de suas competências, **realizam o tratamento de dados pessoais**, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos (art. 23, I);
b) seja **indicado um encarregado** quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais (art. 23, III).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- Os **serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado**, por delegação do Poder Público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito público (art. 23, § 4º).

- As **empresas públicas e as sociedades de economia mista**:

a) que atuam em regime de **concorrência:** terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de **direito privado** particulares (art. 24, *caput*);
b) quando estiverem operacionalizando **políticas públicas** e no âmbito da execução delas: terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público (art. 24, parágrafo único).

- Os **dados** deverão ser mantidos em **formato interoperável** e **estruturado para o uso compartilhado**, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral (art. 25).

- O **uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público** deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, **respeitados** os princípios de proteção de dados pessoais (art. 26, *caput*).

- É **vedado ao Poder Público** transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, **exceto** (art. 26, § 1º):

a) em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado;
b) nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente;
c) quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;
d) na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.

Responsabilidade

- Quando houver infração à LGPD em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a **autoridade nacional** poderá enviar informe com **medidas cabíveis para fazer cessar a violação**.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Segurança e Sigilo de Dados

- Os **agentes de tratamento** devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito (art. 46, *caput*).

- Os **agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento** obriga-se a garantir a segurança da informação em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término (art. 47).

- O **controlador** deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, devendo mencionar, no mínimo (art. 48, § 1°, I a VI):

a) a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
b) as informações sobre os titulares envolvidos;
c) a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
d) os riscos relacionados ao incidente;
e) os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e
f) as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

Boas Práticas e Governança

- Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular **regras de boas práticas e de governança** que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais (art. 50, *caput*).

Sanções Administrativas

- **Sanções administrativas** aplicáveis pela autoridade nacional (art. 52, incisos I a XII):

a) **Advertência** com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
b) **Multa:**
   i. **Simples** - Até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 por infração;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ii. **Diária** - observado o limite total acima.

c) **Publicização** da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;
d) **Bloqueio dos dados** pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;
e) **Eliminação** dos dados pessoais a que se refere a ;
f) **Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados** a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador;
g) **Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais** a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período;
h) **Proibição parcial ou total** do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.

- As **sanções acima podem ser aplicadas às entidades e aos órgãos públicos**, com exceção das multas (art. 52, § 3º).

- A **aplicação das sanções compete exclusivamente à ANPD**, e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública (art. 55-K).

- As **sanções serão aplicadas após procedimento administrativo** que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios (art. 52, § 1°, I a XI):

a) a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados;
b) a boa-fé do infrator;
c) a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
d) a condição econômica do infrator;
e) a reincidência;
f) o grau do dano;
g) a cooperação do infrator;
h) a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados;
i) a adoção de política de boas práticas e governança;
j) a pronta adoção de medidas corretivas; e
k) a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

- É **órgão da administração pública federal**, **integrante da Presidência da República** (art. 55-A, *caput*)

- A **natureza jurídica da ANPD é transitória** e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República (art. 55-A, § 1º).

- A ANPD tem **autonomia técnica e decisória** (art. 55-B).

- A **ANPD é composta de** (art. 55-C, I a VI):

a) Conselho Diretor, órgão máximo de direção;
b) Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;
c) Corregedoria;
d) Ouvidoria;
e) Órgão de assessoramento jurídico próprio; e
f) Unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto na LGPD.

- O **Conselho Diretor** é composto de 5 diretores, incluído o Diretor-Presidente (art. 55-D, *caput*).

- Os **membros do Conselho Diretor** são escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados (art. 55-D, § 2º).

- O **mandato** dos membros do Conselho Diretor é de **4 anos** (art. 55-D, § 3º).

- Os membros do Conselho Diretor **somente perderão seus cargos** em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar (art. 55-E, *caput*).

- Competências da ANPD (art. 55-J):

a) **zelar pela proteção dos dados pessoais**, nos termos da legislação;
b) **zelar pela observância dos segredos comercial e industrial**, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do art. 2º da LGPD;
c) elaborar **diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade**;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

d) **fiscalizar e aplicar sanções** em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso;
e) **apreciar petições de titular contra controlador** após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação;
f) **promover na população o conhecimento** das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança;
g) **promover e elaborar estudos** sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade;
h) **estimular a adoção de padrões** para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis;
i) **promover ações de cooperação** com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza **internacional ou transnacional;**
j) **dispor sobre as formas de publicidade** das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial;
k) **solicitar**, a qualquer momento, às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais **informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado**, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento da LGPD;
l) elaborar **relatórios de gestão anuais** acerca de suas atividades;
m) **editar regulamentos e procedimentos** sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD;
n) **ouvir** os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante **e prestar contas** sobre suas atividades e planejamento;
o) **arrecadar e aplicar suas receitas** e publicar, no relatório de gestão (vide letra "l"), o detalhamento de suas receitas e despesas;
p) realizar **auditorias**, ou determinar sua realização, no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso IV do art. 55-J da LGPD e com a devida observância do disposto no inciso II do mesmo artigo , sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público;
q) celebrar, a qualquer momento, **compromisso com agentes de tratamento** para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942;

r) editar **normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados**, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se à LGPD;

s) **garantir** que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de **maneira simples, clara, acessível e adequada** ao seu entendimento, nos termos da LGPD e da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);

t) **deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo**, sobre a interpretação desta Lei, as suas competências e os casos omissos;

u) **comunicar** às autoridades competentes as **infrações penais** das quais tiver conhecimento;

v) **comunicar** aos órgãos de controle interno **o descumprimento do disposto na LGPD** por órgãos e entidades da administração pública federal;

w) **articular-se com as autoridades reguladoras públicas** para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação; e

x) **implementar mecanismos simplificados,** inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com a LGPD.

Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade

- Composto de 23 representantes, designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação (art. 58-A, incisos I a XI e § 1º).

- A participação no Conselho é considerada **prestação de serviço público relevante**, **não remunerada** (art. 58-A, § 4º).

- Competências do Conselho (art. 58-B):

a) propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD;

b) elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;

c) sugerir ações a serem realizadas pela ANPD;

d) elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade;

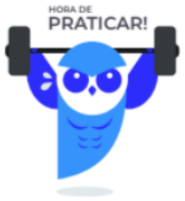
e) disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



1. (FGV/2022/CGU/Auditor Federal de Finanças e Controle - Auditoria e Fiscalização) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados na lei.

Nesse contexto, de acordo com a Lei nº 13.709/2018, é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, EXCETO:

a) na hipótese de o compartilhamento tutelar e resguardar direito da personalidade e integridade do titular dos dados, permitido o tratamento para outras finalidades;

b) quando houver previsão legal, salvo se a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;

c) nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente e desde que o titular dos dados apresente documento formal, com firma reconhecida, de aquiescência com o compartilhamento;

d) nos casos de execução centralizada de atividade pública que recomende o compartilhamento de dados, desde que a entidade privada colabore, ainda que indiretamente, com a concretização da política pública;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

e) na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.

Comentários

O §1° do artigo 26 da LGPD veda a transferência de dados pessoais que estejam em base de dados do Poder Público a entidades privadas, porém traz exceções, vejamos:

> *Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6° desta Lei.*
>
> *§ 1° É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, **exceto**:*
>
> *I - em casos de execução **descentralizada** de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) ;*
>
> *II - (VETADO):*
>
> *III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta Lei.*
>
> *IV - quando houver previsão legal **ou** a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou;*
>
> *V - **na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.***

A alternativa correta, portanto, é a letra E, que reproduz fielmente a exceção constante do inciso V do §1° do artigo 26 da Lei.

Vamos destacar os erros das demais alternativas:

a) na hipótese de o compartilhamento tutelar e resguardar direito da personalidade e integridade do titular dos dados, ~~permitido~~ o tratamento para outras finalidades;

Conforme vimos no inciso V o tratamento para outras finalidades é vedado.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) quando houver previsão legal, ~~salvo se~~ a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;

Não existe essa ressalva e sim a possibilidade de ser feito por outras opções, conforme inciso IV.

c) nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente e desde que o titular dos dados **apresente documento formal, com firma reconhecida, de aquiescência com o compartilhamento**;

O inciso III não elenca essas exigências em relação ao documento, apenas que se observem as disposições desta lei, a qual em nenhum dos seus artigos faz essa exigência.

d) nos casos de execução **centralizada** de atividade pública que **recomende** o compartilhamento de dados, desde que a entidade privada colabore, **ainda que indiretamente, com a concretização da política pública**;

A alternativa distorce o inciso I do §1° do artigo 26, que trouxemos acima.

Gabarito: Letra E.

2. (FGV/2022 /Senado Federal/Analista Legislativo - Arquivologia) Com relação ao estabelecido na Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, analise os itens a seguir.

I. Os dados pessoais referem-se à origem racial ou étnica, à convicção religiosa e à opinião política.

II. Os dados pessoais sensíveis são os referentes à saúde ou à vida sexual, aos dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural.

III. Titular é a pessoa natural ou jurídica a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

Está correto o que se afirma em:

a) I, II, III;

b) II e III, apenas;

c) I e III, apenas;

d) I e II, apenas;

e) II, apenas.

Comentários

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A questão apresenta as definições de diversos termos trazidos pelo artigo 5° da Lei n° 13.709/2018, os quais analisaremos individualmente.

Item I - incorreto. A Lei define dado pessoal da seguinte forma:

> *I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;*

Os itens listados no item I da questão dizem respeito à definição de dado pessoal sensível conforme inciso II do art. 5° mencionado:

> *II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;*

Item II - correto. Com a definição de dado pessoal sensível trazida no item anterior, chegamos à conclusão de que o item II está correto, pois cita alguns daqueles considerados dados pessoais sensíveis.

Item III - incorreto. Ao mencionar pessoa jurídica o item se torna incorreto, uma vez que o inciso V do art. 5° é claro ao definir o titular como **pessoa natural:**

> *V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;*

Gabarito: Letra E.

3. (FGV/2022/Senado Federal/Advogado) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Com base nesta legislação, assinale a afirmativa correta.

a) É lícito o tratamento de dados pessoais para proteção do crédito, ainda que sem o consentimento expresso do titular;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) É nula a cláusula prevista em contratos, convênios ou instrumentos congêneres que preveja a transferência a entidades privadas de dados pessoais constantes na base de dados do Poder Público;

c) As pessoas jurídicas de direito público não são obrigadas a indicar encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais;

d) Os dados pessoais anonimizados permanecem considerados dados pessoais, sempre que só puderem ser revertidos por esforços técnicos excepcionais ou extraordinários;

e) Os dados pessoais sensíveis só podem ser tratados quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas.

Comentários

Letra A - correta. Reproduz exatamente o inciso X do art. 7° da Lei 13.709/2018, o qual define as hipóteses em que dados pessoas podem ser tratados:

> *Art. 7° O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:*
>
> *(...)*
>
> ***X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.***

Letra B - incorreta. Define uma das exceções previstas em lei no que diz respeito à transferência pelo Poder Público a entidades privadas de dados pessoais constantes em sua base da dados:

> *Art. 26 - O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6° desta Lei.*
>
> *§ 1° É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, **exceto**:*
>
> *(...)*
>
> ***IV - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou;***

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Letra C - incorreta. Devemos lembrar que a Lei 13.709/18 busca tornar mais segura a gerência de dados contidos nos mais diversos sistemas, portanto não faria sentido a não identificação de um encarregado no momento de tratamento de dados pessoais. Ademais, trata-se de uma obrigação expressa da Lei:

> *Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas* ***pessoas jurídicas de direito público*** *referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que:*
>
> *(...)*
>
> *III -* ***seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais****, nos termos do art. 39 desta Lei;*

Letra D - incorreta. Os dados anonimizados não são considerados dados pessoais. Além disso, se só puderem ser revertidos por meio de esforços técnicos excepcionais ou extraordinários, eles continuam sendo dados anonimizados, ocorrendo a reversão para dados pessoais somente quando ela puder ocorrer com esforços razoáveis:

> *Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando,* ***com esforços razoáveis,*** *puder ser revertido.*

Letra E - incorreta. Comete o erro de tornar como forma absoluta de tratamento de dados pessoais o que define o inciso I do art. 11 da LGPD, enquanto o inciso II deste mesmo artigo enumera uma série de exceções.

> *Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:*
>
> *I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas;*
>
> *II -* ***sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para****:*
>
> *a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

Gabarito: Letra A.

4. (FGV/2022/TCE-TO/Analista Técnico) Determinada repartição pública estadual tinha em seu poder informações a respeito da filiação partidária de Joana, a qual fora declinada para fins de verificação da presença, ou não, de impedimento ao exercício de determinada função pública. Em razão das características desse dado, o responsável pela repartição consultou sua assessoria a respeito de sua natureza e sobre a possibilidade desse dado ser submetido a tratamento, com o objetivo de serem realizados estudos por órgão de pesquisa.

A assessoria respondeu, corretamente, que se está perante dado:

a) consentido, já que fornecido voluntariamente por Joana, o que afasta a necessidade de nova autorização para o respectivo tratamento;

b) pessoal sensível, não sendo necessário o fornecimento de consentimento do titular para tratamento, caso seja indispensável à realização da referida finalidade;

c) anonimizado, pois originário da relação funcional, tendo se incorporado à base de dados administrativa e não carecendo de consentimento do titular para a sua utilização;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

d) público, pois originário da relação funcional, tendo se incorporado à base de dados administrativa e não carecendo de consentimento do titular para a sua utilização;

e) pessoal, sendo imprescindível o fornecimento de consentimento do titular para a realização de qualquer tratamento, inclusive para os fins descritos na narrativa.

Comentários

Para responder esta questão é necessário primeiramente identificar a que tipo de informação se refere a filiação partidária de Joana. Conforme inciso II do art. 5° da LGPD estamos diante de um dado pessoal sensível:

> *Art. 5°, II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política,* ***filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político****, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;*

A segunda informação necessária é saber em que hipóteses pode esse tipo de dado ser submetido a tratamento. No caso em tela estamos diante de uma das exceções de tratamento elencadas no inciso II do art. 11 que não necessitam de fornecimento de consentimento do titular:

> *Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:*
>
> *(...)*
>
> *II -* ***sem fornecimento de consentimento do titular****, nas hipóteses em que for indispensável para:*
>
> *(...)*
>
> *c)* ***realização de estudos por órgão de pesquisa****, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;*

Gabarito: Letra B.

5. (FGV/2022/EPE/Analista de Gestão Corporativa - Recursos Humanos) A Lei n° 13.709/18, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), foi inspirada na General Data Protection Regulation, aprovada na União Europeia no mesmo ano, ambas visando reforçar pontos

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

sobre a proteção de dados pessoais, em função principalmente das mudanças promovidas pelo uso da Internet.

No que concerne a LGPD, assinale a afirmativa que apresenta um de seus fundamentos.

a) Autodeterminação informativa;

b) Preservação da integridade física;

c) Respeito à individualidade;

d) Repúdio ao discurso de ódio;

e) Solidariedade comunitária.

Comentários

Em seu artigo 2° a LGPD lista seus fundamentos:

> *I - o respeito à privacidade;*
>
> ***II - a autodeterminação informativa;***
>
> *III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;*
>
> *IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;*
>
> *V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;*
>
> *VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e*
>
> *VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.*

Portanto, o gabarito da questão é a letra A, por ser a única que lista de forma expressa um dos sete fundamentos da lei.

Gabarito: Letra A.

6. (FGV/2022/Senado Federal/Analista Legislativo - Análise de Sistemas) Ao solicitar a concessão de crédito ao Banco Dínamo, Veridiana foi surpreendida com o oferecimento de taxa de juros

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

muito acima daquela praticada pelo mercado. Inconformada ao descobrir que o cálculo fora feito unicamente com base em tratamento automatizado de seus dados pessoais, requereu à instituição financeira o acesso a tais dados, bem como às informações a respeito dos critérios e procedimentos utilizados para a tomada da decisão. No relatório apresentado pelo banco, verificou que boa parte dos dados pessoais coletados se referiam, em verdade, a uma sua homônima, que apresentava péssimos índices de crédito.

A esse respeito, assinale a opção que indica o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n°.13.709/2018) que teria sido violado pela instituição financeira.

a) finalidade;

b) não discriminação;

c) segurança;

d) adequação;

e) qualidade dos dados.

Comentários

Os princípios estão no artigo 6° a LGPD. Vejamos os princípios trazidos pelas alternativas:

> *Art. 6° As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:*
>
> *I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;*
>
> *II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;*
>
> *(...)*
>
> ***V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;***
>
> *VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

> *(...)*
>
> *IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;*

Na situação narrada vemos que a instituição não teve o cuidado em se certificar que os dados armazenados em seu banco de dados fossem aqueles pertencentes a Veridiana e não a sua homônima (pessoa que têm exatamente o mesmo nome).

Portanto, era dever da instituição garantir a exatidão dos dados armazenados e, devido a esta falha, o crédito oferecido a Veridiana não condiz com os dados financeiros reais desta, mostrando que a finalidade do tratamento de dados dela não foi cumprida.

Desta forma, o gabarito da questão é a letra E.

Gabarito: Letra E.

7. (FGV/2023/SEFAZ-MG/Auditor Fiscal da Receita Estadual) Em tema de tratamento de dados pessoais pelo poder público, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas a diversas finalidades.

Consoante dispõe o texto do citado diploma legal, assinale a opção que não apresenta uma dessas finalidades.

a) Execução de políticas públicas;

b) Alimentação de sistemas gerais de informática;

c) Prestação de serviços públicos;

d) Descentralização da atividade pública;

e) Disseminação e acesso das informações pelo público em geral.

Comentários

O começo da questão retrata o artigo 25 da LGPD, qual diz o seguinte:

> *Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

> *públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.*

Conforme visto, são quatro as finalidades elencadas, trazidas pelas alternativas A, C, D e E, não existindo qualquer referência à alimentação de sistemas gerais de informática, o que nos leva à letra B como gabarito.

Gabarito: Letra B.

8. (FGV/2021/TJ-RO/Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

Segundo a LGPD, a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo é o(a):

a) bloqueio;

b) difusão;

c) anonimização;

d) eliminação;

e) extração.

Comentários

Em seu artigo 5º a LGPD traz diversas definições de termos mencionados em diversos dos seus artigos, dentre as quais estão a maioria das alternativas:

> *Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:*

a) bloqueio (errada);

> *XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;*

b) Difusão (errada);

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Embora não esteja definido de maneira literal no artigo 5°, vemos o termo sendo mencionado por diversas vezes na LGPD, sempre tendo como referência a transferência de dados, comunicação, entre outros, que nos levam a entender que estaria ligado ao compartilhamento de dados.

> *XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, **difusão**, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;*

c) anonimização (correto);

> *XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;*

d) eliminação (errada);

> *XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;*

e) extração (errada);

Este termo aparece uma única vez na LGPD quando se define o que seria tratamento:

> *X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;*

Tendo a LGPD como foco podemos entender o termo extração como o ato de tirar um dado de um ou mais bancos de dados específicos.

Gabarito: Letra C.

9. (FGV/2022/TJ-DFT/Analista Judiciário - Segurança da Informação) De acordo com a composição da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) prevista na LGPD (Lei Geral de Proteção

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

de Dados Pessoais), disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população é uma atribuição do(a):

a) Conselho Diretor;

b) Unidades especializadas;

c) Unidades administrativas;

d) Coordenação-Geral de Administração;

e) Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.

Comentários

A atribuição descrita encontra-se no inciso V do art. 58-B da LGPD e nela são elencadas as competências do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade:

> *Art. 58-B. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade:*
>
> *I - propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD;*
>
> *II - elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;*
>
> *III - sugerir ações a serem realizadas pela ANPD;*
>
> *IV - elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade; e*
>
> ***V - disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população***

Portanto, o gabarito da questão é a letra E. As demais entidades listadas, com exceção da Coordenação-Geral de Administração, são citadas na LGPD e compõem a ANPD, mas não têm atribuições específicas listadas na LGPD:

> *Art. 55-C. A ANPD é composta de:*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

I - Conselho Diretor, órgão máximo de direção;

*II - **Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;***

III - Corregedoria;

IV - Ouvidoria;

V - (revogado);

V-A - Procuradoria; e

VI - unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei.

Gabarito: Letra E.

10. (FGV/2022/Senado Federal/Consultor Legislativo - Comunicação e Tecnologia da Informação) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, em seu Art. 58 A, incluído pela Lei nº 13.853, de 2019, estabelece que o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 (vinte e três) representantes, titulares e suplentes.

Nele, depois do Poder Executivo Federal, os órgãos que têm a maior representatividade numérica são

a) Senado Federal, Câmara dos Deputados e Conselho Nacional do Ministério Público;

b) Comitê Gestor da Internet no Brasil, entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais e Conselho Nacional de Justiça;

c) Senado Federal, Comitê Gestor da Internet no Brasil e instituições científicas, tecnológicas e de inovação;

d) Confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo, entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais e instituições científicas, tecnológicas e de inovação;

e) Entidades representativas do setor laboral, entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais e Conselho Nacional do Ministério Público.

Comentários

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O art. 58-A da LGPD define da seguinte forma a composição do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade:

> *Art. 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 (vinte e três) representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos:*
>
> *I - 5 (cinco) do Poder Executivo federal;*
>
> *II - 1 (um) do Senado Federal;*
>
> *III - 1 (um) da Câmara dos Deputados;*
>
> *IV - 1 (um) do Conselho Nacional de Justiça;*
>
> *V - 1 (um) do Conselho Nacional do Ministério Público;*
>
> *VI - 1 (um) do Comitê Gestor da Internet no Brasil;*
>
> ***VII - 3 (três) de entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais;***
>
> ***VIII - 3 (três) de instituições científicas, tecnológicas e de inovação;***
>
> ***IX - 3 (três) de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo;***
>
> *X - 2 (dois) de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais; e*
>
> *XI - 2 (dois) de entidades representativas do setor laboral.*

No caso em questão vemos que depois do Poder Executivo Federal, aqueles com maior representatividade são as entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais, as instituições cientificas, tecnológicas e de inovação e as confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo, cada uma sendo representada por 3 membros e tornando a letra D o gabarito da questão.

Gabarito: Letra D.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

11. (FGV/2022/TRT - 13ª Região (PB)/Analista Judiciário - Área Administrativa) A proteção de dados de pessoas foi formalizada no Brasil por meio da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13709/2018).

Essa lei, entretanto, não se aplica ao tratamento de dados que

a) são realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;

b) têm como propósito a proteção da vida ou da incolumidade física do titular;

c) visam à realização de estudos por órgãos de pesquisa;

d) se dedicam ao cumprimento de obrigação legal pelo controlador;

e) são usados para a proteção do crédito quanto ao disposto na legislação.

Comentários

O artigo 4° da LGPD lista determinados casos nos quais esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

> *Art. 4° Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:*
>
> ***I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;***
>
> *II - realizado para fins exclusivamente:*
>
> *a) jornalístico e artísticos; ou*
>
> *b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7° e 11 desta Lei;*
>
> *III - realizado para fins exclusivos de:*
>
> *a) segurança pública;*
>
> *b) defesa nacional;*
>
> *c) segurança do Estado; ou*
>
> *d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou*
>
> *IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

> *transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.*

O gabarito da questão é a letra A, por retratar explicitamente o informado no inciso I do art. 4° da LGDP.

Já as demais alternativas fazem referência ao art. 7° da mesma lei, que define em quais casos o tratamento de dados poderá ser realizado segundo a LGPD:

> *Art. 7° O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: (...)*
>
> *II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; (alternativa d - errada)*
>
> *(...)*
>
> *IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; (alternativa c - errada)*
>
> *(...)*
>
> *VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; (alternativa b - errada)*
>
> *(...)*
>
> *X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. (alternativa e - errada)*

Gabarito: Letra A.

12. (FGV/2022/TRT - 13ª Região (PB)/Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado:

a) que realiza o tratamento de dados pessoais em nome dos órgãos setoriais do Poder Público;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional;

c) a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

d) responsável por realizar pesquisa aplicada de caráter estatístico para validar a segurança da informação;

e) a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

Comentários

A questão remete às definições trazidas pelo artigo 5° da LGPD:

Letra A - incorreta. Esta é a definição do operador conforme inciso VII do art. 5°:

> *Art. 5° Para os fins desta Lei, considera-se:*
>
> *(...)*
>
> *VII - **operador**: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que **realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador**;*

Letra B - incorreta. Aqui temos a definição da autoridade nacional conforme inciso XIX do mesmo artigo:

> *XIX - **autoridade nacional:** órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.*

Letra C - correta. Conforme inciso VI do art. 5° a alternativa C é o gabarito, definindo o que seria o controlador:

> *VI - **controlador**: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;*

Letra D - incorreta. Definição do órgão de pesquisa definido pelo § 2° do art. 13 da LGPD juntamente com a definição trazida pelo inciso XVIII do art. 5° da mesma lei:

> *Art. 5° Para os fins desta Lei, considera-se:*
>
> *(...)*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

> *XVIII - **órgão de pesquisa**: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a **pesquisa** básica ou **aplicada de caráter** histórico, científico, tecnológico ou **estatístico**; e*
>
> *(...)*
>
> *Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º **O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação** prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro.*

Letra E - incorreta. Por último temos a definição do que é o titular segundo inciso V do art. 5°:

> *V - **titular**: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;*

Gabarito: Letra C.

13. (FGV/2021/SEFAZ-ES/Auditor Fiscal da Receita Estadual) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais faz distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Assinale um tipo de dado que não se enquadra na categoria de dados sensíveis.

a) Convicção religiosa;

b) Dados biométricos;

c) Data de nascimento;

d) Filiação a sindicatos;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

e) Origem étnica.

Comentários

A questão nos remete às definições de dados pessoas e dados pessoais sensíveis que estão detalhadas no art. 5º da LGPD:

> *Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:*
>
> *I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;*
>
> *II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;*

Para responder à questão precisamos saber diferenciar os dois conceitos. Dado pessoal seria toda informação relacionada a pessoal natural identificada ou identificável. Assim, todo dado capaz de identificar um indivíduo ou que por meio de cruzamentos leve a sua identificação será considerado dado pessoal.

Nesta categoria podemos incluir: data de nascimento, número de documentos, endereço, telefone entre outros.

Já dados pessoais sensíveis seria uma subcategoria dos dados pessoais e estariam ligados a informações capazes de causar certa vulnerabilidade ou até danos ao titular caso expostas sem consentimento.

Podemos pensar na divulgação da crença religiosa de um indivíduo, sua posição política ou até origem étnica. A depender do meio no qual a pessoa esteja, qualquer destas informações têm potencial para causar grandes prejuízos à sua vida social.

Portanto, entre todas as alternativas, a única que elenca uma informação genérica capaz de identificar um indivíduo e que não representa uma fragilidade seria a data de nascimento, tornando o gabarito da questão a letra C.

Gabarito: Letra C.

14. (FGV/2022/TRT/16ª REGIÃO (MA)/Técnico Judiciário - Área Administrativa - Qualquer Área) Maria adquiriu determinado produto junto à sociedade empresária Alfa, que atua na venda de

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

aparelhos eletrodomésticos. Na ocasião, forneceu algumas informações pessoais, mais especificamente o CPF e o respectivo endereço, informações estas que permaneceram arquivadas no âmbito da referida sociedade empresária.

À luz da narrativa, as informações fornecidas por Maria, nos termos da Lei nº 13.709/2018, devem ser consideradas dados

a) pessoais sensíveis, que foram objeto de mero armazenamento por *Alfa*, não de tratamento;

b) controlados, insuscetíveis de serem utilizados para qualquer finalidade por *Alfa*;

c) anonimizáveis, devendo ser eliminados por *Alfa* em sessenta dias;

d) cadastrais, podendo ser livremente utilizados por *Alfa*;

e) pessoais, que foram objeto de tratamento por *Alfa*.

Comentários

Inicialmente precisamos entender que tipo de dado seria o CPF e o endereço de Maria. Segundo o art. 5º, inciso I, da LGPD, estamos diante de dados pessoais, já que são capazes de identificar ou em conjunto com outros dados tornar Maria identificável:

> *Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:*
>
> *I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;*

Já a ação que a empresa Alfa toma é a de coletar um dado pessoal de seu cliente e armazenar para fins futuros, sendo estas ações elencadas na definição de tratamento de dados no inciso X do art. 5º da LGPD:

> *X - tratamento: toda operação realizada com* ***dados pessoais****, como as que se referem a* ***coleta****, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,* ***armazenamento****, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;*

Dessa forma o gabarito da questão é a letra E.

Gabarito: Letra E.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

15. (FGV/2022/MPE-SC/Analista de Dados e Pesquisa) De acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

Conforme o Art. 8º, §2º, da Lei nº 13.709/2018, o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto na LGPD é do(a):

a) titular;

b) controlador;

c) encarregado;

d) órgão de pesquisa;

e) autoridade nacional.

Comentários

A LGPD em seu art. 7° elenca as hipóteses em que pode ocorrer o tratamento de dados pessoais, sendo seu inciso I a do fornecimento do consentimento do titular:

> *Art. 7° O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:*
>
> ***I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;***
>
> *(...)*
>
> *§ 5° O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros* ***controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim****, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei.*
>
> *§ 6° A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular.*

A questão faz referência ao art. 8° da LGPD e ele nos remete ao consentimento fornecido pelo titular destacado acima:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

> *Art. 8º* ***O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.***
>
> *§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.*
>
> *§ 2º* ***Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta Lei.***
>
> *§ 3º É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento.*

Embora haja exceções para a necessidade de consentimento, a Lei é clara ao tornar imprescindível sua regularidade quando necessária, e, uma vez que o controlador é o responsável por tratar os dados pessoais, caberia a este o ônus de comprovar que obteve o prévio consentimento de forma regular, conforme determinado no art. 8º. Logo o gabarito é a letra b.

Gabarito: Letra B.

16. (FGV/2022/EPE/Analista de Gestão Corporativa - Recursos Humanos) Considere uma empresa que, após a devida autorização dos titulares dos dados, esteja realizando tratamento de classificação acerca dos diferentes tipos de clientes, mas empregue operações desproporcionais em relação as finalidades propostas.

Com base na LGPD, é correto afirmar que houve, por parte da empresa, uma violação ao princípio

a) do livre acesso;

b) da necessidade.;

c) da qualidade dos dados;

d) da não-discriminação.;

e) da prevenção.

Comentários

Além de observar a boa-fé, a LGPD determina em seu art. 6º que sejam observados dez princípios explícitos, dentre os quais constam os cinco trazidos pelas alternativas:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

(...)

III - necessidade**: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, **proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; (Letra B)

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais; (Letra A)

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; (Letra C)

(...)

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais; (Letra E)

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; (Letra D)

Uma vez que a empresa está empregando meios desproporcionais em relação às finalidades propostas, foi desrespeitado o princípio da necessidade e, portanto, o gabarito é a letra b.

Todos os demais princípios propostos nas demais alternativas estão elencados na LGPD, mas não se adequam à situação narrada.

Gabarito: Letra B.

17. (FGV/2022/TCU/Auditor Federal de Controle Externo) Conjuntos de dados identificados de pessoas são úteis em pesquisas, ao mesmo tempo que são motivo de preocupação em relação à privacidade das pessoas naturais envolvidas. A classificação de atributos identificadores ajuda a priorizar atividades de desidentificação para alavancar a pesquisa sob a observância da LGPD.

São exemplos: a) de identificadores explícitos, b) de identificadores sensíveis e c) de quasi identificadores:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) a) CNH – Carteira Nacional de Habilitação, b) número do telefone celular e c) endereço;

b) a) CPF – Cadastro de Pessoas Físicas, b) quadro clínico e c) gênero;

c) a) RG – Registro Geral, b) escolha política e c) registro de doença rara;

d) a) data de nascimento, b) endereço de e-mail e c) endereço;

e) a) CPF – Cadastro de Pessoas Físicas, b) município de residência e c) time de futebol preferido.

Comentários

Para responder esta questão é necessário entender a definição de definição de identificadores explícitos, identificadores sensíveis e quasi identificadores:

A) **Identificadores explícitos**: Dado que consiga identificar de forma individualizada determinada pessoa e não esteja ligada a seus dados pessoais sensíveis. Portanto, nos remete ao inciso I do art. 5° da LGDP:

> *Art. 5° Para os fins desta Lei, considera-se:*
>
> *I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;*

Exemplos: RG, CNH, CPF, passaporte, entre outros.

B) **Identificadores sensíveis**: Dado que leve à identificação de determinada pessoa, mas que apresente riscos pessoais caso não se tomem os devidos cuidados durante seu tratamento. Aqui temos a definição de dados pessoais sensíveis no inciso II do mesmo artigo:

> *II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;*

Exemplo: escolha política, registro de doença rara, quadro clínico, entre outros.

C) **Quasi identificadores**: Termo recente, não inserido diretamente na LGDP, mas nos remete a um dado que isoladamente não consegue identificar de forma direta uma pessoa, mas quase consegue.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Podemos pensar em um retrato falado: cada nova informação nos levará mais perto de identificar a pessoa, mas isoladamente não tem esse poder. Exemplo: gênero, cor dos olhos, altura, entre outros.

Assim, o gabarito da questão é a alternativa B, por retratar na ordem os identificadores solicitados.

Gabarito: Letra B.

18. (FGV/2022/SEFAZ-AM/Assistente Administrativo da Fazenda Estadual) De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer em algumas situações, como sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para

a) proteção da vida ou da incolumidade física do titular, mas não de terceiro;

b) o exercício regular de direitos em processo judicial, vedada a utilização em processo administrativo e arbitral;

c) a realização de estudos por órgão de pesquisa, vedada a anonimização dos dados pessoais sensíveis;

d) o tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

e) a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por autoridade sanitária, excluídos os demais profissionais e serviços de saúde.

Comentários

A questão nos remete aos incisos do art. 7° da LGDP, os quais tratam as hipóteses em que poderá ocorrer o tratamento de dados pessoais.

Letra A - incorreta. O Inciso VII não faz essa exclusão, determinando que pode ser usado em benefício do titular ou de terceiro.

> *Art. 7° O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:*
>
> *VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Letra B - incorreta. Não existe essa vedação no inciso VI, sendo permitido seu uso em processos administrativos e arbitrais.

> *Art. 7º, VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;*

Letra C - incorreta. Sempre que possível deve se garantir a anonimização dos dados pessoais quando utilizados para estudos segundo o inciso IV:

> *Art. 7º, IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;*

Letra D - correta. Trata-se da hipótese prevista no inciso III do artigo 7°:

> *Art. 7º, III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;*

Letra E - incorreta. O Inciso VIII se refere a profissionais de saúde de forma geral, serviços de saúde ou autoridade sanitária, não havendo essa exclusividade para autoridades sanitária.

> *Art. 7º, VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;*

Gabarito: Letra D.

19. (FGV/2022/Senado Federal/Consultor Legislativo - Orçamento e Análise Econômica) A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Nesse contexto de tratamento de dados pessoais, de acordo com a citada lei, a empresa pública federal Alfa, quando estiver operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terá o:

a) mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) tratamento específico que lhe conferir o Tribunal de Contas da União, na qualidade de órgão gestor de dados;

c) tratamento específico que lhe conferir a autoridade nacional de proteção de dados, similar à iniciativa privada;

d) mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares;

e) tratamento específico que lhe conferir o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, similar à iniciativa privada.

Comentários

Em regra, segundo o art. 24, empresas públicas e sociedades de economia mista quando atuarem em regime de concorrência, sujeitas ao art. 173 da CF (exploração de atividade econômica pelo Estado só é permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo), serão tratadas como qualquer outra pessoa jurídica particular.

Entretanto, existe uma exceção neste mesmo artigo, em seu parágrafo único, quando essas empresas estiverem operacionalizando alguma política pública, situação que irá conferir a elas o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público:

> *Art. 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal , terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta Lei.*
>
> *Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público, nos termos deste Capítulo.*

Portanto, o gabarito da questão é a letra A.

Gabarito: Letra A.

20. (FGV/2021/Banestes/Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) em vigor no Brasil tem por fundamento o respeito à privacidade e a autodeterminação informativa.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Segundo a legislação brasileira, a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais é denominada:

a) controlador;

b) operador;

c) titular;

d) encarregado;

e) programador.

Comentários

Vamos analisar cada alternativa juntamente com as definições elencadas no art. 5º da LGPD:

> *Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:*

a) controlador - Correta

> *VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;*

b) operador; Errada

> *VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;*

c) titular; Errada

> *V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;*

d) encarregado; Errada

> *VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);*

e) programador. Errada

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Não está definido na Lei.

Gabarito: Letra A.

21. (FGV/2022/TRT-13/Analista Judiciário-Apoio Especializado) Determinado órgão de segurança pública almejava realizar o tratamento dos dados pessoais de diversos indivíduos, sendo que todos eram pessoas naturais, para um objetivo estritamente relacionado às suas atividades finalísticas.

Ao tomar conhecimento dessa iniciativa, a organização não governamentais "amigos da privacidade" consultou o seu advogado a respeito de sua compatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo corretamente esclarecido que

a) a LGPD não é aplicada à referida espécie de tratamento, que deve ser regida por legislação específica;

b) a LGPD autoriza expressamente essa espécie de tratamento, que pode ser livremente realizado por órgão público ou por pessoa jurídica de direito privado;

c) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, salvo se houver prévia e expressa autorização do titular dos dados pessoais;

d) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, ressalvada, apenas, a possibilidade de ponderação, no caso concreto, à luz dos interesses envolvidos;

e) a LGPD somente permite o arquivamento dos dados pessoais, não o tratamento almejado pelo órgão de segurança pública, sem o consentimento do titular dos dados.

Comentários

Por se tratar de tratamento de dados ligados à finalidade do órgão de segurança, temos uma situação que deve ser regida por lei específica, não sendo aplicável a Lei n° 13.709/2018, conforme § 1° do artigo 4°:

> *Art. 4 º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:*
>
> *(...)*
>
> *III - realizado para fins exclusivos de:*
>
> *a) segurança pública;*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

(...)

§ 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei.

Gabarito: Letra A.

22. (FGV/2023/TJ-RN/Analista Judiciário-Análise de Sistemas) De acordo com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e alguns princípios.

O princípio que garante, aos titulares, exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento, é:

a) finalidade;

b) adequação;

c) necessidade;

d) qualidade;

e) transparência.

Comentários

Os princípios estão elencados no artigo 6° da Lei nº 13.709/2018, sendo que a questão faz referência ao princípio da qualidade:

Art. 6° As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

*I - **finalidade**: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; (Letra A - incorreta)*

*II - **adequação**: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento; (Letra B - incorreta)*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

*III - **necessidade**: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; (Letra C - **incorreta**)*

(...)

*V - **qualidade** dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; (Letra D - **correta**)*

*VI - **transparência**: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial; (Letra E - **incorreta**)*

Gabarito: Letra D.

23. (FGV/2023/TJ-RN/Analista Judiciário-Análise de Sistemas) João é um advogado, profissional liberal, e resolveu armazenar no computador pessoal os dados pessoais e demais informações relacionadas aos processos judiciais de seus clientes. Com isso, João é o responsável pelas principais decisões relacionadas ao tratamento dos dados pessoais de seus clientes, agindo, neste caso, de forma independente e em nome próprio.

Em relação ao tratamento de dados pessoais previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), João, pessoa natural, está exercendo o papel de:

a) Supervisor;

b) Gestor;

c) Comissário;

d) Encarregado;

e) Controlador.

Comentários

Na Lei nº 13.709/2018 não existe previsão das figuras do supervisor, do gestor e do comissário, tornando as alternativas A, B e C incorretas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Já a figura do encarregado se refere à pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), conforme inciso VIII do artigo 5° da Lei n° 13.709/2018, não correspondendo à função exercida por João, tornando a alternativa D incorreta:

> *Art. 5° Para os fins desta Lei, considera-se:*
>
> *(...)*
>
> *VIII - **encarregado**: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);*

Por fim, temos que João exerce a função de controlador, que, conforme inciso VI do artigo 5° da Lei n° 13.709/2018, é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, tornando a alternativa E o gabarito:

> *VI - **controlador**: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;*

Gabarito: Letra E.

24. (FGV/2023/CGE-SC/Auditor do Estado) O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.

Em tema de requisitos para o tratamento de dados pessoais, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado em algumas hipóteses.

Essas hipóteses são apresentadas nas opções a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

a) Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

b) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

c) Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

d) Tutela da saúde em sentido amplo, sem exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

e) Necessidade para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.

Comentários

Todas as alternativas estão elencadas no artigo 7° da Lei n° 13.709/2018, com a exceção da letra D, uma vez que a hipótese de tratamento de dados pessoais para fins de tutela da saúde será feita **exclusivamente** em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária e não em sentido amplo como afirma a alternativa:

> *Art. 7° O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:*
>
> *(...)*
>
> *II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; (Letra B - **correta**)*
>
> *(...)*
>
> *IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; (Letra C - **correta**)*
>
> *V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; (Letra E - **correta**)*
>
> *(...)*
>
> *VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; (Letra A - **correta**)*
>
> *VIII - para a tutela da saúde, **exclusivamente**, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; (Letra D - **incorreta**)*

Gabarito: Letra D.

25. (FGV/2023/Receita Federal do Brasil/Analista Tributário) A Secretaria de Saúde do Estado Alfa está realizando estudos em saúde pública com vistas a aprimorar a política pública prevista em lei para o combate à dengue que, ano após ano, vem assolando a população local. Para a efetivação

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

de tal objetivo, o órgão de pesquisa do aludido ente federativo precisa levantar dados sensíveis de moradores da localidade, constantes de certo banco de dados. Tais dados incluem informações genéticas, filiação, etnia, além de convicções que se desdobram em hábitos pessoais e que podem impactar na identificação dos efeitos e controle da doença em questão.

À luz do disposto na Lei Geral de Proteção de Danos, é correto afirmar que

a) não há qualquer restrição ao tratamento de informações de etnia e filiação, que não constituem dados sensíveis;

b) a divulgação dos resultados da pesquisa poderá revelar os dados pessoais levantados, desde que não incluam eventuais dados sensíveis;

c) incumbe ao órgão que está realizando a pesquisa a responsabilidade pela segurança da informação, de modo que não é permitida, em circunstância alguma, a transferência de tais dados a terceiros;

d) se os dados forem mantidos em ambiente controlado e seguro, ainda que possível, não haverá necessidade de anomização ou pseudominização;

e) o levantamento de dados almejado não pode ser realizado sem o consentimento do titular para tal finalidade específica.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. Os dados pessoais relacionados à etnia e à filiação são considerados dados sensíveis, conforme inciso II do artigo 5° da Lei n° 13.709/2018, devendo seguir os procedimentos determinados nos artigo 11 para seu tratamento:

> *Art. 5° Para os fins desta Lei, considera-se:*
>
> *(...)*
>
> *II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou* **étnica**, *convicção religiosa, opinião política,* **filiação** *a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;*
>
> *(...)*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

> *Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:*

Letra B - incorreta. Pelo contrário, os dados pessoais levantados não poderão ser revelados, conforme § 1° do artigo 13 da Lei n° 13.709/2018:

> *Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas.*
>
> *§ 1° A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais.*

Letra C - correta. Está de acordo com o § 2° do artigo 13 da Lei n° 13.709/2018:

> *§ 2° O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro.*

Letra D - incorreta. A lei determina que sempre que possível deve ser garantida a anonimização dos dados pessoais sensíveis, conforme alínea "c" do inciso II, do artigo 11 da Lei n° 13.709/2018:

> *Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:*
>
> *(...)*
>
> *II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:*
>
> *(...)*
>
> *c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;*

Letra E - incorreta. Não é necessário o consentimento do titular na situação narrada, conforme preceito legal mencionado na alternativa D.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: Letra C.

26. (FGV/2023/Prefeitura do Rio de Janeiro/Analista de Planejamento e Orçamento) Gilvandra está muito preocupada com o tratamento de seus dados pessoais por determinado órgão público, para finalidade específica. Ela, inicialmente, consentiu com o aludido tratamento, mas se arrependeu, de modo que almeja revogar o consentimento.

Em razão disso, ela busca saber se existem e quais seriam as hipóteses de término do tratamento dos dados em questão, bem como acerca da viabilidade de conservação de tais informações após eventual término.

Diante da mencionada situação hipotética, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), é correto afirmar que:

a) caso verificado o término do tratamento, os dados de Gilvandra serão eliminados, de modo que não é possível a autorização para uso exclusivo do controlador, nem com a anonimização dos dados;

b) caracteriza hipótese de término do tratamento dos dados de Gilvandra a verificação de que a finalidade específica foi alcançada, após o que os dados serão eliminados, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, salvo autorização para a sua conservação em situações pontuais;

c) o consentimento de Gilvandra é irrevogável, de modo que não é possível a sua revogação para viabilizar o término do tratamento de seus dados pelo órgão público competente para a finalidade específica em questão;

d) a única hipótese para o término do tratamento dos dados de Gilvandra é o fim do período determinado em lei para tanto, ou seja, o transcurso do prazo legal para que seja alcançada a respectiva finalidade específica;

e) após o término do tratamento dos dados de Gilvandra, a sua conservação não pode ser autorizada para a finalidade de estudo por órgão de pesquisa, ainda que promovida a anonimização.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. Tal situação é permitida pela Lei nº 13.709/2018 em seu artigo 16, inciso IV:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

> *Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:*
>
> *(...)*
>
> *IV - **uso exclusivo do controlador,** vedado seu acesso por terceiro, **e desde que anonimizados os dados.***

Letra B - correta. A questão está de acordo com o que diz o inciso I do artigo 15 da Lei nº 13.709/2018, além de o artigo 16 dessa mesma lei trazer hipóteses em que poderá ocorrer a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

> *Art. 15. **O término do tratamento de dados pessoais** ocorrerá nas seguintes hipóteses:*
>
> *I - **verificação de que a finalidade foi alcançada** ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, **autorizada a conservação para as seguintes finalidades**:*
>
> *I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;*
>
> *II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;*
>
> *III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou*
>
> *IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.*

Letra C - incorreta. O consentimento pode ser revogado, conforme § 5º do artigo 8º da Lei nº 13.709/2018:

> *Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.*
>
> *(...)*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

> *§ 5º* ***O consentimento pode ser revogado*** *a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.*

Letra D - incorreta. O artigo 15 da Lei nº 13.709/2018 prevê mais de uma hipótese para o término do tratamento de dados:

> *Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses:*
>
> *I - verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;*
>
> *II - fim do período de tratamento;*
>
> *III - comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o interesse público; ou*
>
> *IV - determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta Lei.*

Letra E - incorreta. Pelo contrário, essa hipótese é prevista no inciso II do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018:

> *II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;*

Gabarito: Letra B.

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

Perguntas

1) O que a LGPD busca proteger?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

2) Complete as lacunas a seguir, a respeito dos fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais (art. 2º da LGPD):

2.1) o ____(a)____ à privacidade;

2.2) a autodeterminação ____(b)_____;

2.3) a ____(c)_____ de expressão, de informação, de ____(d)_____e de opinião;

2.4) a ____(e)_____da intimidade, da ____(f)____ e da imagem;

2.5) o ____(g)_____econômico e ____(h)_____ e a inovação;

2.6) a ____(i)_____ iniciativa, a ____(j)____ concorrência e a defesa do ____(k)____; e

2.7) os direitos ____(l)____, o ____(m)____ desenvolvimento da ____(n)____, a dignidade e o exercício da ____(o)____ pelas pessoas naturais.

3) A empresa OPERA, sediada no Uruguai, efetuou operação de tratamento de dados localizados no Canadá, com o objetivo de ofertar serviços no Brasil. Nessa situação, a LGPD seria aplicável à operação de tratamento realizada pela empresa?

4) João realizou tratamento de dados para fins exclusivamente particulares e econômicos. A LGPD seria aplicável ao tratamento de dados realizado por João?

5) Complete as lacunas a seguir, a respeito das definições previstas na LGPD (art. 5º):

5.1) dado pessoal: informação relacionada a pessoa ____(a)____ identificada ou ____(b)____;

5.2) dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção ____(c)____, opinião ____(d)____, filiação a ____(e)____ ou a organização de caráter religioso, ____(f)____ ou político, dado referente à saúde ou à vida ____(g)____, dado genético ou ____(h)____, quando vinculado a uma pessoa ____(i)____;

5.3) dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser ____(j)____, considerando a utilização de meios técnicos ____(k)____ e disponíveis na ocasião de seu ____(l)____;

5.4) tratamento: toda operação realizada com dados ____(m)____, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

5.5) anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e ____(n)____ no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de ____(o)____, direta ou ____(p)____, a um indivíduo;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

5.6) consentimento: manifestação ____(q)____, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma ____(r)____ determinada;

6) Complete as lacunas a seguir, a respeito dos princípios a serem observados nas atividades de tratamento de dados pessoais (art. 6º da LGPD):

6.1) finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e ____(a)____ ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas ____(b)____;

6.2) adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o ____(c)____ do tratamento;

6.3) necessidade: limitação do tratamento ao ____(d)____ necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não ____(e)____ em relação às finalidades do tratamento de dados;

6.4) livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta ____(f)____ e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a ____(g)____ de seus dados pessoais;

6.5) qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de ____(h)____, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

6.6) ____(i)____: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

6.7) segurança: utilização de ____(j)____ técnicas e administrativas aptas a ____(k)____ os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

6.8) prevenção: adoção de medidas para ____(l)____ a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

6.9) não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins ____(m)____ ilícitos ou abusivos;

6.10) responsabilização e prestação de contas: ____(n)____, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de ____(o)____ a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

7) Considere as duas situações a seguir:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) Foi realizado tratamento de dados pessoais por determinado órgão público, para tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei. O tratamento realizado pelo órgão público estaria aderente ao previsto na LGDP?

b) Determinado órgão de pesquisa, responsável pela realização de estudos científicos, realizou o tratamento de dados pessoais, garantindo a anonimização destes dados. De acordo com a LGPD, esse órgão de pesquisa poderá realizar o referido tratamento de dados pessoais?

8) Conforme disposto na LGPD, o consentimento pelo titular deverá ser fornecido por qual meio?

9) É possível o tratamento de dados pessoais no caso de vício de consentimento?

10) Complete as lacunas a seguir, a respeito das características das informações de tratamento de dados que devem ser disponibilizadas ao seu titular (art. 9º da LGPD):

10.1) ___(a)___ específica do tratamento;

10.2) forma e ___(b)___ do tratamento, observados os segredos comercial e ___(c)___;

10.3) identificação do ___(d)___;

10.4) informações de ___(e)___do controlador;

10.5) informações acerca do uso ___(f)___de dados pelo controlador e a finalidade;

10.6) responsabilidades dos agentes que realizarão o ___(g)___; e

10.7) direitos do ___(h)___, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 da LGPD.

11) Considere as duas situações a seguir:

a) João realizou o tratamento de dados pessoais sensíveis de Maria, titular destes dados, após seu consentimento de forma ampla e não destacada.

b) João realizou o tratamento de dados pessoais sensíveis da titular Maria, sem o consentimento desta, porém indispensável para o cumprimento de obrigação regulatória pelo controlador.

Nos casos acima, a LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais sensíveis de Maria realizado por João?

12) Quando os dados anonimizados serão considerados dados pessoais, para os fins da LGPD?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

13) Complete as lacunas a seguir, a respeito do tratamento de dados pessoais de crianças (art. 14, § 1°, da LGPD):

O consentimento deve ser ____(a)____ e em ____(b)____ dado por pelo menos um dos pais ou pelo ____(c)____ legal.

14) Ao se verificar que os dados deixaram de ser pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada, o que ocorre com o tratamento dos dados pessoais?

15) De acordo com a LGPD, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, é possível a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento?

16) Complete as lacunas a seguir, a respeito dos direitos do titular dos dados (art. 17 da LGPD):

Toda pessoa ___(a)___ tem assegurada a ___(b)___ de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de ___(c)___ e de privacidade, nos termos da LGPD.

17) De acordo com a LGPD, é possível que o titular obtenha do controlador a alteração de dados exatos?

18) Nos termos da LGPD, as empresas públicas e as sociedades de economia mista terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas?

19) No caso do tratamento de dados pessoais pelo Poder Público, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral, em que formato os dados deverão ser mantidos?

20) Quando houver infração à LGPD em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, o que pode ser enviado pela autoridade nacional para fazer cessar a violação?

21) Quais medidas deverão ser adotadas pelos agentes de tratamento para a proteção dos dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito?

22) Complete as lacunas a seguir, a respeito do disposto sobre boas práticas e governança na LGPD (art. 50, *caput*):

Os controladores e ___(a)___, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de ___(b)___, poderão formular regras de boas práticas e de ___(c)___ que estabeleçam as ___(d)___ de organização, o ___(e)___ de funcionamento, os

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

procedimentos, incluindo ___(f)___ e petições de titulares, as normas de ___(g)___, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações ___(h)___, os mecanismos internos de ___(i)___e de mitigação de ___(j)___e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

23) Complete as lacunas a seguir, a respeito das sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional aos agentes de tratamento de dados, em razão das infrações que cometam às normas previstas na LGPD (art. 52, incisos I a XII):

24.1) ___(a)___, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

24.2) ___(b)___ simples, de até ___(c)___% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ ___(d)___ por infração;

24.3) ___(e)___diária, observado limite total a que se refere o parágrafo anterior;

24.4) ___(f)___da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

24.5) ___(g)___dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

24.6) ___(h)___dos dados pessoais a que se refere a infração;

24.7) ___(i)___ parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de ___(j)___ meses, prorrogável por igual período, até a ___(k)___ da atividade de tratamento pelo controlador;

24.8) ___(l)___ do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de ___(m)___ meses, prorrogável por igual período;

24.9) ___(n)___ parcial ou ___(o)___ do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.

25) Complete as lacunas a seguir, a respeito das competências da ANPD (art. 55-J, da LGPD):

25.1) zelar pela ___(a)___ dos dados pessoais, nos termos da legislação;

25.2) zelar pela ___(b)___ dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do art. 2º da LGPD;

25.3) elaborar ___(c)___ para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

25.4) fiscalizar e aplicar ___(d)___ em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ___(e)___ e o direito de ___(f)___;

25.5) apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de ___(g)___ ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação;

25.6) promover na ___(h)___ o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança;

25.7) promover e elaborar ___(i)___ sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade;

25.8) estimular a adoção de ___(j)___ para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis;

25.9) promover ações de ___(k)___ com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional;

25.10) dispor sobre as formas de ___(l)___ das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial;

25.11) solicitar, a qualquer momento, às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento da LGPD;

25.12) elaborar ___(m)___ de gestão anuais acerca de suas atividades;

25.13) editar ___(n)___ e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta Lei;

25.14) ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento;

25.15) arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso XII do *caput* deste artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

25.16) realizar ___(o)___, ou determinar sua realização, no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso IV do art. 55-J da LGPD e com a devida observância do disposto no inciso II do *caput* do mesmo artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público;

25.17) celebrar, a qualquer momento, compromisso com agentes de tratamento para eliminar ___(p)___, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942;

25.18) editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem ___(q)___ ou empresas de inovação, possam adequar-se à LGPD;

25.19) garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos da LGPD e da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);

25.20) deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a ___(r)___ da LGPD, as suas competências e os casos omissos;

25.21) comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento;

25.22) comunicar aos órgãos de controle interno o ___(s)___ do disposto na LGPD por órgãos e entidades da administração pública federal;

25.23) articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação;

25.24) implementar mecanismos ___(t)___, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com a LGPD.

26) Complete as lacunas a seguir, a respeito das competências do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (art. 58-B, da LGPD):

26.1) propor ___(a)___ estratégicas e fornecer ___(b)___ para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ___(c)___;

26.2) elaborar ___(d)___ anuais de avaliação da ___(e)___ das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;

26.3) sugerir ___(f)___ a serem realizadas pela ANPD;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

26.4) elaborar ___(g)___ e realizar ___(h)___ e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da ___(i)___;

26.5) disseminar o ___(j)___ sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à ___(k)___.

Perguntas com respostas

1) O que a LGPD busca proteger?

Os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (art. 1°, *caput*).

2) Complete as lacunas a seguir, a respeito dos fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais (art. 2° da LGPD):

2.1) o ____(a)____ à privacidade;

2.2) a autodeterminação ____(b)_____;

2.3) a ____(c)_____ de expressão, de informação, de ____(d)_____e de opinião;

2.4) a ____(e)_____da intimidade, da ____(f)____ e da imagem;

2.5) o ____(g)_____econômico e ____(h)_____ e a inovação;

2.6) a ____(i)_____ iniciativa, a ____(j)____ concorrência e a defesa do ____(k)____; e

2.7) os direitos ____(l)____, o ____(m)____ desenvolvimento da ____(n)____, a dignidade e o exercício da ____(o)____ pelas pessoas naturais.

(a) respeito	(b) informativa	(c) liberdade	(d) comunicação	(e) inviolabilidade
(f) honra	(g) desenvolvimento	(h) tecnológico	(i) iniciativa	(j) livre
(k) consumidor	(l) humanos	(m) livre	(n) personalidade	(o) cidadania

3) A empresa OPERA, sediada no Uruguai, efetuou operação de tratamento de dados localizados no Canadá, com o objetivo de ofertar serviços no Brasil. Nessa situação, a LGPD seria aplicável à operação de tratamento realizada pela empresa?

Sim. Mesmo a empresa estando sediada no exterior e os dados estarem localizados fora do Brasil, a LGPD é aplicável à operação de tratamento sob análise, por conta do previsto no art. 3°, *caput* e inciso II da referida Lei:

> *Art. 3° Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado,* ***independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados****, desde que:*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional;

*II - **a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional;** ou*

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

4) João realizou tratamento de dados para fins exclusivamente particulares e econômicos. A LGPD seria aplicável ao tratamento de dados realizado por João?

Sim, porque a finalidade do tratamento de dados é econômica, sendo que a LGPD não é aplicável ao tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos (art. 4°, inciso I).

Art. 4° Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

*I - **realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;***

II - realizado para fins exclusivamente:

a) jornalístico e artísticos; ou

b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7° e 11 desta Lei;

b) acadêmicos;

b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7° e 11 desta Lei;

III - realizado para fins exclusivos de:

a) segurança pública;

b) defesa nacional;

c) segurança do Estado; ou

d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou

IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

> *que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.*

5) Complete as lacunas a seguir, a respeito das definições previstas na LGPD (art. 5º):

5.1) dado pessoal: informação relacionada a pessoa ____(a)____ identificada ou ____(b)____;

5.2) dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção ____(c)____, opinião ____(d)____, filiação a ____(e)____ ou a organização de caráter religioso, ____(f)____ ou político, dado referente à saúde ou à vida ____(g)____, dado genético ou ____(h)____, quando vinculado a uma pessoa ____(i)____;

5.3) dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser ____(j)____, considerando a utilização de meios técnicos ____(k)____ e disponíveis na ocasião de seu ____(l)____;

5.4) tratamento: toda operação realizada com dados ____(m)____, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

5.5) anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e ____(n)____ no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de ____(o)____, direta ou ____(p)____, a um indivíduo;

5.6) consentimento: manifestação ____(q)____, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma ____(r)____ determinada;

(a) natural	(b) identificável	(c) religiosa	(d) política	(e) sindicato	(f) filosófico
(g) sexual	(h) biométrico	(i) natural	(j) identificado	(k) razoáveis	(l) tratamento
(m) pessoais	(n) disponíveis	(o) associação	(p) indireta	(q) livre	(r) finalidade

6) Complete as lacunas a seguir, a respeito dos princípios a serem observados nas atividades de tratamento de dados pessoais (art. 6° da LGPD):

6.1) finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e ____(a)____ ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas ____(b)____;

6.2) adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o ____(c)____ do tratamento;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

6.3) necessidade: limitação do tratamento ao ____(d)____ necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não ____(e)____ em relação às finalidades do tratamento de dados;

6.4) livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta ____(f)____ e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a ____(g)____ de seus dados pessoais;

6.5) qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de ____(h)____, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

6.6) ____(i)____: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

6.7) segurança: utilização de ____(j)____ técnicas e administrativas aptas a ____(k)____ os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

6.8) prevenção: adoção de medidas para ____(l)____ a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

6.9) não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins ____(m)____ ilícitos ou abusivos;

6.10) responsabilização e prestação de contas: ____(n)____, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de ____(o)____ a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

(a) informados	(b) finalidades	(c) contexto	(d) mínimo	(e) excessivos
(f) facilitada	(g) integralidade	(h) exatidão	(i) transparência	(j) medidas
(k) proteger	(l) prevenir	(m) discriminatórios	(n) demonstração	(o) comprovar

7) Considere as duas situações a seguir:

a) Foi realizado tratamento de dados pessoais por determinado órgão público, para tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei. O tratamento realizado pelo órgão público estaria aderente ao previsto na LGDP?

b) Determinado órgão de pesquisa, responsável pela realização de estudos científicos, realizou o tratamento de dados pessoais, garantindo a anonimização destes dados. De acordo com a LGPD, esse órgão de pesquisa poderá realizar o referido tratamento de dados pessoais?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Sim, para os dois casos.

No caso "a", a LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais pela **administração pública**, para o **tratamento e uso compartilhado** de dados **necessários à execução de políticas públicas previstas em leis** e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres (art. 7°, inciso III, da LGPD).

No caso "b", a LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais para a realização de estudos por **órgão de pesquisa**, garantida, **sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais** (art. 7°, inciso IV, da LGPD).

Art. 7° O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

***III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis** e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;*

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem)*;*

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

8) Conforme disposto na LGPD, o consentimento pelo titular deverá ser fornecido por qual meio?

Por **escrito** ou por **outro meio** que demonstre a **manifestação de vontade do titular** (art. 8°, *caput*).

9) É possível o tratamento de dados pessoais no caso de vício de consentimento?

Não, pois a LGPD **veda** o tratamento de dados pessoais mediante **vício de consentimento** (art. 8°, § 3°).

10) Complete as lacunas a seguir, a respeito das características das informações de tratamento de dados que devem ser disponibilizadas ao seu titular (art. 9° da LGPD):

10.1) ___(a)___ específica do tratamento;

10.2) forma e ___(b)___ do tratamento, observados os segredos comercial e ___(c)___;

10.3) identificação do ___(d)___;

10.4) informações de ___(e)___do controlador;

10.5) informações acerca do uso ___(f)___de dados pelo controlador e a finalidade;

10.6) responsabilidades dos agentes que realizarão o ___(g)___; e

10.7) direitos do ___(h)___, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 da LGPD.

(a) finalidade	(b) duração	(c) industrial	d) controlador
(e) contato	(f) compartilhado	(g) tratamento	(h) titular

11) Considere as duas situações a seguir:

a) João realizou o tratamento de dados pessoais sensíveis de Maria, titular destes dados, após seu consentimento de forma ampla e não destacada.

b) João realizou o tratamento de dados pessoais sensíveis da titular Maria, sem o consentimento desta, porém indispensável para o cumprimento de obrigação regulatória pelo controlador.

Nos casos acima, a LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais sensíveis de Maria realizado por João?

Não, para o caso "a", e sim, para o "b".

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

No caso "a", a LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais sensíveis quando o titular consentir, desde que de **forma específica e destacada**, para finalidades específicas (art. 11, inciso I, da LGPD).

No caso "b", a LGPD autoriza o tratamento de dados pessoais sensíveis **mesmo sem fornecimento de consentimento do titular, na hipótese em que for indispensável para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador** (art. 11, inciso II, alínea "a", da LGPD).

> *Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:*
>
> ***I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas;***
>
> ***II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:***
>
> ***a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;***
>
> *b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;*
>
> *c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;*
>
> *d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da* Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem)*;*
>
> *e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;*
>
> *f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou*
>
> *g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.*

12) Quando os dados anonimizados serão considerados dados pessoais, para os fins da LGPD?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Quando **o processo de anonimização** ao qual foram submetidos **for revertido**, utilizando **exclusivamente meios próprios**, **ou** quando**, com esforços razoáveis, puder ser revertido** (art. 12, *caput*).

13) Complete as lacunas a seguir, a respeito do tratamento de dados pessoais de crianças (art. 14, § 1°, da LGPD):

O consentimento deve ser ____(a)____ e em ____(b)____ dado por pelo menos um dos pais ou pelo ____(c)____ legal.

(a) específico	(b) destaque	(c) responsável

14) Ao se verificar que os dados deixaram de ser pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada, o que ocorre com o tratamento dos dados pessoais?

Ocorre o seu **término** (art. 15, inciso I, da LGPD):

> *Art. 15. O* ***término do tratamento de dados pessoais*** *ocorrerá nas seguintes* ***hipóteses****:*
>
> *I -* ***verificação*** *de que a finalidade foi alcançada ou* ***de que os dados deixaram de ser*** *necessários ou* ***pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada****;*
>
> *II - fim do período de tratamento;*
>
> *III - comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no § 5° do art. 8° desta Lei, resguardado o interesse público; ou*
>
> *IV - determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta Lei.*

15) De acordo com a LGPD, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, é possível a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento?

Sim. Regra geral, os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento. Porém, **há finalidades nas quais está autorizada a sua conservação**, conforme disposto no art. 16 da LGPD, que inclui o **cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador**.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

> *Art. 16. Os* ***dados pessoais*** *serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades,* ***autorizada a conservação para as seguintes finalidades****:*
>
> *I -* ***cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador****;*
>
> *II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;*
>
> *III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou*
>
> *IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.*

16) Complete as lacunas a seguir, a respeito dos direitos do titular dos dados (art. 17 da LGPD):

Toda pessoa ___(a)___ tem assegurada a ___(b)___ de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de ___(c)___ e de privacidade, nos termos da LGPD.

(a) natural	(b) titularidade	(c) intimidade

17) De acordo com a LGPD, é possível que o titular obtenha do controlador a alteração de dados exatos?

Não. O titular dos dados pessoais tem o direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, **correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados** (o art. 18, inciso III, da LGPD).

> *Art. 18. O titular dos dados pessoais* ***tem direito a obter do controlador****, em relação aos* ***dados do titular por ele tratados****, a* ***qualquer momento e mediante requisição****:*
>
> *I - confirmação da existência de tratamento;*
>
> *II - acesso aos dados;*
>
> *III -* ***correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados****;*
>
> *IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

> *V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;*
>
> *VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;*
>
> *VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;*
>
> *VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;*
>
> *IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.*

18) Nos termos da LGPD, as empresas públicas e as sociedades de economia mista terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas?

Não. A questão inverteu os tratamentos dispostos no art. 24, *caput* e parágrafo único, da LGPD. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, **quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas**, terão o mesmo **tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público**, conforme disposto no capítulo IV da LGPD (art. 24, parágrafo único).

Já as empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, **sujeitas ao disposto no art. 173 da CF/88**, terão **tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares**, nos termos da LGPD (art. 24, *caput*).

Cabe destacar o art. 173, da CF/88, que dispõe o seguinte:

> *Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. (...)*

19) No caso do tratamento de dados pessoais pelo Poder Público, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral, em que formato os dados deverão ser mantidos?

Em **formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado** (art. 25, *caput*).

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

20) Quando houver infração à LGPD em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, o que pode ser enviado pela autoridade nacional para fazer cessar a violação?

A autoridade nacional poderá enviar **informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação** (art. 31, da LGPD).

21) Quais medidas deverão ser adotadas pelos agentes de tratamento para a proteção dos dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito?

Medidas de segurança, técnicas e administrativas (art. 46, *caput*).

22) Complete as lacunas a seguir, a respeito do disposto sobre boas práticas e governança na LGPD (art. 50, *caput*):

Os controladores e ___(a)___, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de ___(b)___, poderão formular regras de boas práticas e de ___(c)___ que estabeleçam as ___(d)___ de organização, o ___(e)___ de funcionamento, os procedimentos, incluindo ___(f)___ e petições de titulares, as normas de ___(g)___, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações ___(h)___, os mecanismos internos de ___(i)___e de mitigação de ___(j)___e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

(a) operadores	(b) associações	(c) governança	(d) condições	(e) regime
(f) reclamações	(g) segurança	(h) educativas	(i) supervisão	(j) riscos

23) Complete as lacunas a seguir, a respeito das sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional aos agentes de tratamento de dados, em razão das infrações que cometam às normas previstas na LGPD (art. 52, incisos I a XII):

23.1) ___(a)___, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

23.2) ___(b)___ simples, de até ___(c)___% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ ___(d)___ por infração;

23.3) ___(e)___diária, observado limite total a que se refere o parágrafo anterior;

23.4) ___(f)___da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

23.5) ___(g)___dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

23.6) ___(h)___dos dados pessoais a que se refere a infração;

23.7) ___(i)___ parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de ___(j)___ meses, prorrogável por igual período, até a ___(k)___ da atividade de tratamento pelo controlador;

23.8) ___(l)___ do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de ___(m)___ meses, prorrogável por igual período;

23.9) ___(n)___ parcial ou ___(o)___ do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.

(a) advertência	(b) multa	(c) 2	(d) 50.000.000
(e) multa	(f) publicização	(g) bloqueio	(h) eliminação
(i) suspensão	(j) 6	(k) regularização	(l) suspensão
(m) 6	(n) proibição	(o) total	

24) Complete as lacunas a seguir, a respeito das competências da ANPD (art. 55-J, da LGPD):

24.1) zelar pela ___(a)___ dos dados pessoais, nos termos da legislação;

24.2) zelar pela ___(b)___ dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do art. 2º da LGPD;

24.3) elaborar ___(c)___ para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;

24.4) fiscalizar e aplicar ___(d)___ em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ___(e)___ e o direito de ___(f)___;

24.5) apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de ___(g)___ ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação;

24.6) promover na ___(h)___ o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança;

24.7) promover e elaborar ___(i)___ sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade;

24.8) estimular a adoção de ___(j)___ para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

24.9) promover ações de ___(k)___ com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional;

24.10) dispor sobre as formas de ___(l)___ das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial;

24.11) solicitar, a qualquer momento, às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento da LGPD;

24.12) elaborar ___(m)___ de gestão anuais acerca de suas atividades;

24.13) editar ___(n)___ e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta Lei;

24.14) ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento;

24.15) arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso XII do *caput* deste artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas;

24.16) realizar ___(o)___, ou determinar sua realização, no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso IV do art. 55-J da LGPD e com a devida observância do disposto no inciso II do *caput* do mesmo artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público;

24.17) celebrar, a qualquer momento, compromisso com agentes de tratamento para eliminar ___(p)___, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942;

24.18) editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem ___(q)___ ou empresas de inovação, possam adequar-se à LGPD;

24.19) garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos da LGPD e da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

24.20) deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a ___(r)___ da LGPD, as suas competências e os casos omissos;

24.21) comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento;

24.22) comunicar aos órgãos de controle interno o ___(s)___ do disposto na LGPD por órgãos e entidades da administração pública federal;

24.23) articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação;

24.24) implementar mecanismos ___(t)___, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com a LGPD.

(a) proteção	(b) observância	(c) diretrizes	(d) sanções	(e) ampla defesa
(f) recurso	(g) reclamações	(h) população	(i) estudos	(j) padrões
(k) cooperação	(l) publicidade	(m) relatórios	(n) regulamentos	(o) auditorias
p) irregularidades	(q) startup	(r) interpretação	(s) descumprimento	(t) simplificados

25) Complete as lacunas a seguir, a respeito das competências do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (art. 58-B, da LGPD):

25.1) propor ___(a)___ estratégicas e fornecer ___(b)___ para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ___(c)___;

25.2) elaborar ___(d)___ anuais de avaliação da ___(e)___ das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;

25.3) sugerir ___(f)___ a serem realizadas pela ANPD;

25.4) elaborar ___(g)___ e realizar ___(h)___ e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da ___(i)___;

25.5) disseminar o ___(j)___ sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à ___(k)___.

(a) diretrizes	(b) subsídios	(c) ANPD	(d) relatórios
(e) execução	(f) ações	(g) estudos	(h) debates
(i) privacidade	(j) conhecimento	(k) população	

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

1. (FGV/2022/CGU/Auditor Federal de Finanças e Controle - Auditoria e Fiscalização) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados na lei.

Nesse contexto, de acordo com a Lei nº 13.709/2018, é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, EXCETO:

a) na hipótese de o compartilhamento tutelar e resguardar direito da personalidade e integridade do titular dos dados, permitido o tratamento para outras finalidades;

b) quando houver previsão legal, salvo se a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;

c) nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente e desde que o titular dos dados apresente documento formal, com firma reconhecida, de aquiescência com o compartilhamento;

d) nos casos de execução centralizada de atividade pública que recomende o compartilhamento de dados, desde que a entidade privada colabore, ainda que indiretamente, com a concretização da política pública;

e) na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.

2. (FGV/2022 /Senado Federal/Analista Legislativo - Arquivologia) Com relação ao estabelecido na Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, analise os itens a seguir.

I. Os dados pessoais referem-se à origem racial ou étnica, à convicção religiosa e à opinião política.

II. Os dados pessoais sensíveis são os referentes à saúde ou à vida sexual, aos dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural.

III. Titular é a pessoa natural ou jurídica a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Está correto o que se afirma em:

a) I, II, III;

b) II e III, apenas;

c) I e III, apenas;

d) I e II, apenas;

e) II, apenas.

3. (FGV/2022/Senado Federal/Advogado) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Com base nesta legislação, assinale a afirmativa correta.

a) É lícito o tratamento de dados pessoais para proteção do crédito, ainda que sem o consentimento expresso do titular;

b) É nula a cláusula prevista em contratos, convênios ou instrumentos congêneres que preveja a transferência a entidades privadas de dados pessoais constantes na base de dados do Poder Público;

c) As pessoas jurídicas de direito público não são obrigadas a indicar encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais;

d) Os dados pessoais anonimizados permanecem considerados dados pessoais, sempre que só puderem ser revertidos por esforços técnicos excepcionais ou extraordinários;

e) Os dados pessoais sensíveis só podem ser tratados quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas.

4. (FGV/2022/TCE-TO/Analista Técnico) Determinada repartição pública estadual tinha em seu poder informações a respeito da filiação partidária de Joana, a qual fora declinada para fins de verificação da presença, ou não, de impedimento ao exercício de determinada função pública. Em

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

razão das características desse dado, o responsável pela repartição consultou sua assessoria a respeito de sua natureza e sobre a possibilidade desse dado ser submetido a tratamento, com o objetivo de serem realizados estudos por órgão de pesquisa.

A assessoria respondeu, corretamente, que se está perante dado:

a) consentido, já que fornecido voluntariamente por Joana, o que afasta a necessidade de nova autorização para o respectivo tratamento;

b) pessoal sensível, não sendo necessário o fornecimento de consentimento do titular para tratamento, caso seja indispensável à realização da referida finalidade;

c) anonimizado, pois originário da relação funcional, tendo se incorporado à base de dados administrativa e não carecendo de consentimento do titular para a sua utilização;

d) público, pois originário da relação funcional, tendo se incorporado à base de dados administrativa e não carecendo de consentimento do titular para a sua utilização;

e) pessoal, sendo imprescindível o fornecimento de consentimento do titular para a realização de qualquer tratamento, inclusive para os fins descritos na narrativa.

5. (FGV/2022/EPE/Analista de Gestão Corporativa - Recursos Humanos) A Lei nº 13.709/18, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), foi inspirada na General Data Protection Regulation, aprovada na União Europeia no mesmo ano, ambas visando reforçar pontos sobre a proteção de dados pessoais, em função principalmente das mudanças promovidas pelo uso da Internet.

No que concerne a LGPD, assinale a afirmativa que apresenta um de seus fundamentos.

a) Autodeterminação informativa;

b) Preservação da integridade física;

c) Respeito à individualidade;

d) Repúdio ao discurso de ódio;

e) Solidariedade comunitária.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

6. (FGV/2022/Senado Federal/Analista Legislativo - Análise de Sistemas) Ao solicitar a concessão de crédito ao Banco Dínamo, Veridiana foi surpreendida com o oferecimento de taxa de juros muito acima daquela praticada pelo mercado. Inconformada ao descobrir que o cálculo fora feito unicamente com base em tratamento automatizado de seus dados pessoais, requereu à instituição financeira o acesso a tais dados, bem como às informações a respeito dos critérios e procedimentos utilizados para a tomada da decisão. No relatório apresentado pelo banco, verificou que boa parte dos dados pessoais coletados se referiam, em verdade, a uma sua homônima, que apresentava péssimos índices de crédito.

A esse respeito, assinale a opção que indica o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº.13.709/2018) que teria sido violado pela instituição financeira.

a) finalidade;

b) não discriminação;

c) segurança;

d) adequação;

e) qualidade dos dados.

7. (FGV/2023/SEFAZ-MG/Auditor Fiscal da Receita Estadual) Em tema de tratamento de dados pessoais pelo poder público, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas a diversas finalidades.

Consoante dispõe o texto do citado diploma legal, assinale a opção que não apresenta uma dessas finalidades.

a) Execução de políticas públicas;

b) Alimentação de sistemas gerais de informática;

c) Prestação de serviços públicos;

d) Descentralização da atividade pública;

e) Disseminação e acesso das informações pelo público em geral.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

8. (FGV/2021/TJ-RO/Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

Segundo a LGPD, a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo é o(a):

a) bloqueio;

b) difusão;

c) anonimização;

d) eliminação;

e) extração.

9. (FGV/2022/TJ-DFT/Analista Judiciário - Segurança da Informação) De acordo com a composição da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) prevista na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população é uma atribuição do(a):

a) Conselho Diretor;

b) Unidades especializadas;

c) Unidades administrativas;

d) Coordenação-Geral de Administração;

e) Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.

10. (FGV/2022/Senado Federal/Consultor Legislativo - Comunicação e Tecnologia da Informação) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, em seu Art. 58 A, incluído pela Lei nº 13.853, de 2019, estabelece que o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 (vinte e três) representantes, titulares e suplentes.

Nele, depois do Poder Executivo Federal, os órgãos que têm a maior representatividade numérica são

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) Senado Federal, Câmara dos Deputados e Conselho Nacional do Ministério Público;

b) Comitê Gestor da Internet no Brasil, entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais e Conselho Nacional de Justiça;

c) Senado Federal, Comitê Gestor da Internet no Brasil e instituições científicas, tecnológicas e de inovação;

d) Confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo, entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais e instituições científicas, tecnológicas e de inovação;

e) Entidades representativas do setor laboral, entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais e Conselho Nacional do Ministério Público.

11. (FGV/2022/TRT - 13ª Região (PB)/Analista Judiciário - Área Administrativa) A proteção de dados de pessoas foi formalizada no Brasil por meio da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13709/2018).

Essa lei, entretanto, não se aplica ao tratamento de dados que

a) são realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;

b) têm como propósito a proteção da vida ou da incolumidade física do titular;

c) visam à realização de estudos por órgãos de pesquisa;

d) se dedicam ao cumprimento de obrigação legal pelo controlador;

e) são usados para a proteção do crédito quanto ao disposto na legislação.

12. (FGV/2022/TRT - 13ª Região (PB)/Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado:

a) que realiza o tratamento de dados pessoais em nome dos órgãos setoriais do Poder Público;

b) responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

d) responsável por realizar pesquisa aplicada de caráter estatístico para validar a segurança da informação;

e) a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

13. (FGV/2021/SEFAZ-ES/Auditor Fiscal da Receita Estadual) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais faz distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Assinale um tipo de dado que não se enquadra na categoria de dados sensíveis.

a) Convicção religiosa;

b) Dados biométricos;

c) Data de nascimento;

d) Filiação a sindicatos;

e) Origem étnica.

14. (FGV/2022/TRT/16ª REGIÃO (MA)/Técnico Judiciário - Área Administrativa - Qualquer Área) Maria adquiriu determinado produto junto à sociedade empresária Alfa, que atua na venda de aparelhos eletrodomésticos. Na ocasião, forneceu algumas informações pessoais, mais especificamente o CPF e o respectivo endereço, informações estas que permaneceram arquivadas no âmbito da referida sociedade empresária.

À luz da narrativa, as informações fornecidas por Maria, nos termos da Lei nº 13.709/2018, devem ser consideradas dados

a) pessoais sensíveis, que foram objeto de mero armazenamento por *Alfa*, não de tratamento;

b) controlados, insuscetíveis de serem utilizados para qualquer finalidade por *Alfa*;

c) anonimizáveis, devendo ser eliminados por *Alfa* em sessenta dias;

d) cadastrais, podendo ser livremente utilizados por *Alfa*;

e) pessoais, que foram objeto de tratamento por *Alfa*.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

15. (FGV/2022/MPE-SC/Analista de Dados e Pesquisa) De acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

Conforme o Art. 8°, §2°, da Lei n° 13.709/2018, o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto na LGPD é do(a):

a) titular;

b) controlador;

c) encarregado;

d) órgão de pesquisa;

e) autoridade nacional.

16. (FGV/2022/EPE/Analista de Gestão Corporativa - Recursos Humanos) Considere uma empresa que, após a devida autorização dos titulares dos dados, esteja realizando tratamento de classificação acerca dos diferentes tipos de clientes, mas empregue operações desproporcionais em relação as finalidades propostas.

Com base na LGPD, é correto afirmar que houve, por parte da empresa, uma violação ao princípio

a) do livre acesso;

b) da necessidade.;

c) da qualidade dos dados;

d) da não-discriminação.;

e) da prevenção.

17. (FGV/2022/TCU/Auditor Federal de Controle Externo) Conjuntos de dados identificados de pessoas são úteis em pesquisas, ao mesmo tempo que são motivo de preocupação em relação à

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

privacidade das pessoas naturais envolvidas. A classificação de atributos identificadores ajuda a priorizar atividades de desidentificação para alavancar a pesquisa sob a observância da LGPD.

São exemplos: a) de identificadores explícitos, b) de identificadores sensíveis e c) de quasi identificadores:

a) a) CNH – Carteira Nacional de Habilitação, b) número do telefone celular e c) endereço;

b) a) CPF – Cadastro de Pessoas Físicas, b) quadro clínico e c) gênero;

c) a) RG – Registro Geral, b) escolha política e c) registro de doença rara;

d) a) data de nascimento, b) endereço de e-mail e c) endereço;

e) a) CPF – Cadastro de Pessoas Físicas, b) município de residência e c) time de futebol preferido.

18. (FGV/2022/SEFAZ-AM/Assistente Administrativo da Fazenda Estadual) De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer em algumas situações, como sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para

a) proteção da vida ou da incolumidade física do titular, mas não de terceiro;

b) o exercício regular de direitos em processo judicial, vedada a utilização em processo administrativo e arbitral;

c) a realização de estudos por órgão de pesquisa, vedada a anonimização dos dados pessoais sensíveis;

d) o tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

e) a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por autoridade sanitária, excluídos os demais profissionais e serviços de saúde.

19. (FGV/2022/Senado Federal/Consultor Legislativo - Orçamento e Análise Econômica) A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Nesse contexto de tratamento de dados pessoais, de acordo com a citada lei, a empresa pública federal Alfa, quando estiver operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terá o:

a) mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público;

b) tratamento específico que lhe conferir o Tribunal de Contas da União, na qualidade de órgão gestor de dados;

c) tratamento específico que lhe conferir a autoridade nacional de proteção de dados, similar à iniciativa privada;

d) mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares;

e) tratamento específico que lhe conferir o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, similar à iniciativa privada.

20. (FGV/2021/Banestes/Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) em vigor no Brasil tem por fundamento o respeito à privacidade e a autodeterminação informativa.

Segundo a legislação brasileira, a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais é denominada:

a) controlador;

b) operador;

c) titular;

d) encarregado;

e) programador.

21. (FGV/2022/TRT-13/Analista Judiciário-Apoio Especializado) Determinado órgão de segurança pública almejava realizar o tratamento dos dados pessoais de diversos indivíduos, sendo que

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

todos eram pessoas naturais, para um objetivo estritamente relacionado às suas atividades finalísticas.

Ao tomar conhecimento dessa iniciativa, a organização não governamentais "amigos da privacidade" consultou o seu advogado a respeito de sua compatibilidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo corretamente esclarecido que

a) a LGPD não é aplicada à referida espécie de tratamento, que deve ser regida por legislação específica;

b) a LGPD autoriza expressamente essa espécie de tratamento, que pode ser livremente realizado por órgão público ou por pessoa jurídica de direito privado;

c) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, salvo se houver prévia e expressa autorização do titular dos dados pessoais;

d) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, ressalvada, apenas, a possibilidade de ponderação, no caso concreto, à luz dos interesses envolvidos;

e) a LGPD somente permite o arquivamento dos dados pessoais, não o tratamento almejado pelo órgão de segurança pública, sem o consentimento do titular dos dados.

22. (FGV/2023/TJ-RN/Analista Judiciário-Análise de Sistemas) De acordo com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e alguns princípios.

O princípio que garante, aos titulares, exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento, é:

a) finalidade;

b) adequação;

c) necessidade;

d) qualidade;

e) transparência.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

23. (FGV/2023/TJ-RN/Analista Judiciário-Análise de Sistemas) João é um advogado, profissional liberal, e resolveu armazenar no computador pessoal os dados pessoais e demais informações relacionadas aos processos judiciais de seus clientes. Com isso, João é o responsável pelas principais decisões relacionadas ao tratamento dos dados pessoais de seus clientes, agindo, neste caso, de forma independente e em nome próprio.

Em relação ao tratamento de dados pessoais previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), João, pessoa natural, está exercendo o papel de:

a) Supervisor;

b) Gestor;

c) Comissário;

d) Encarregado;

e) Controlador.

24. (FGV/2023/CGE-SC/Auditor do Estado) O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.

Em tema de requisitos para o tratamento de dados pessoais, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado em algumas hipóteses.

Essas hipóteses são apresentadas nas opções a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

a) Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

b) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

c) Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

d) Tutela da saúde em sentido amplo, sem exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

e) Necessidade para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

25. (FGV/2023/Receita Federal do Brasil/Analista Tributário) A Secretaria de Saúde do Estado Alfa está realizando estudos em saúde pública com vistas a aprimorar a política pública prevista em lei para o combate à dengue que, ano após ano, vem assolando a população local. Para a efetivação de tal objetivo, o órgão de pesquisa do aludido ente federativo precisa levantar dados sensíveis de moradores da localidade, constantes de certo banco de dados. Tais dados incluem informações genéticas, filiação, etnia, além de convicções que se desdobram em hábitos pessoais e que podem impactar na identificação dos efeitos e controle da doença em questão.

À luz do disposto na Lei Geral de Proteção de Danos, é correto afirmar que

a) não há qualquer restrição ao tratamento de informações de etnia e filiação, que não constituem dados sensíveis;

b) a divulgação dos resultados da pesquisa poderá revelar os dados pessoais levantados, desde que não incluam eventuais dados sensíveis;

c) incumbe ao órgão que está realizando a pesquisa a responsabilidade pela segurança da informação, de modo que não é permitida, em circunstância alguma, a transferência de tais dados a terceiros;

d) se os dados forem mantidos em ambiente controlado e seguro, ainda que possível, não haverá necessidade de anomização ou pseudominização;

e) o levantamento de dados almejado não pode ser realizado sem o consentimento do titular para tal finalidade específica.

26. (FGV/2023/Prefeitura do Rio de Janeiro/Analista de Planejamento e Orçamento) Gilvandra está muito preocupada com o tratamento de seus dados pessoais por determinado órgão público, para finalidade específica. Ela, inicialmente, consentiu com o aludido tratamento, mas se arrependeu, de modo que almeja revogar o consentimento.

Em razão disso, ela busca saber se existem e quais seriam as hipóteses de término do tratamento dos dados em questão, bem como acerca da viabilidade de conservação de tais informações após eventual término.

Diante da mencionada situação hipotética, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), é correto afirmar que:

a) caso verificado o término do tratamento, os dados de Gilvandra serão eliminados, de modo que não é possível a autorização para uso exclusivo do controlador, nem com a anonimização dos dados;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) caracteriza hipótese de término do tratamento dos dados de Gilvandra a verificação de que a finalidade específica foi alcançada, após o que os dados serão eliminados, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, salvo autorização para a sua conservação em situações pontuais;

c) o consentimento de Gilvandra é irrevogável, de modo que não é possível a sua revogação para viabilizar o término do tratamento de seus dados pelo órgão público competente para a finalidade específica em questão;

d) a única hipótese para o término do tratamento dos dados de Gilvandra é o fim do período determinado em lei para tanto, ou seja, o transcurso do prazo legal para que seja alcançada a respectiva finalidade específica;

e) após o término do tratamento dos dados de Gilvandra, a sua conservação não pode ser autorizada para a finalidade de estudo por órgão de pesquisa, ainda que promovida a anonimização.

Gabarito



1. Letra E
2. Letra E
3. Letra A
4. Letra B
5. Letra A
6. Letra E
7. Letra B
8. Letra C
9. Letra E
10. Letra D
11. Letra A
12. Letra C
13. Letra C
14. Letra E
15. Letra B
16. Letra B
17. Letra B
18. Letra D
19. Letra A
20. Letra A
21. Letra A
22. Letra D
23. Letra E
24. Letra D
25. Letra C
26. Letra B

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.